

1500541-41.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... criminosa, notadamente a exploração do tráfico de drogas, porque além de não comprovada nenhuma atividade lícita, foi flagrado em datas anterior e posterior aos fatos tratados nestes autos, portando drogas e munições, no contexto de tráfico (proc. 1500939-22.2019.8.26.0621, em 05/09/2019; proc. 1501354-71.2021.8.26.0156, em 18/05/2021, fls. 194/196), além de estar envolvido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500541-41.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500541-41.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de julho de 2020, por volta das 17h00, na Rua Dario Antunes de Oliveira, bairro Lagoa Dourada, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, guardava e mantinha em depósito, após ter adquirido, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas na forma de 06 (seis) invólucros plásticos contendo maconha, com peso aproximado de 80,19 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 110) e apresentou defesa preliminar (fls. 114/115).

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 117) e o réu foi citado (fls. 134).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 170/172).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 170/172).

A Defesa pediu a absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime prisional aberto, a substituição da

pena corporal por penas restritivas de direitos, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 173/189).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pela Vila Loyelo, quando, ao se aproximarem da quadra poliesportiva localizada na Rua Dario Antunes de Oliveira, se depararam com o réu colocando algo em um coqueiro, sendo que, ao ver os policiais, saiu apressadamente. Em seguida, os policiais abordaram o réu e encontraram em sua posse a quantia de R\$20,00 (vinte reais) e um aparelho celular da marca LG e, junto ao coqueiro onde o réu foi visto, foram apreendidos 06 (seis) invólucros plásticos contendo maconha, com peso aproximado de 80,19 gramas e nas imediações ainda foram encontrados uma balança de precisão e uma peneira.

De se ressaltar que o réu já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Portanto, considerando as circunstâncias do fato, o modo como foi operada a apreensão das drogas, a quantidade de droga apreendida e seu modo de acondicionamento, conclui-se que a substância apreendida não era destinada ao consumo pessoal do réu.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), fotografia (fls. 23), laudo de exame de peças (fls. 78/81), laudo pericial com croqui do local (fls. 85/89), exame químico toxicológico (fls. 100/102) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu negou a propriedade das drogas, declarando que não estava próximo ao coqueiro, mas sim da padaria. Disse que não conhecia os policiais que o abordaram e comentou que havia outras pessoas, seus colegas de futebol, nas proximidades, que também foram abordadas. Afirmou que não viu o local onde a droga foi encontrada, eis que estava distante. Desconhecia o motivo pelo qual os policiais lhe imputaram a propriedade dos entorpecentes (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 170/172).

O policial militar Dimas da Silva Rego Filho relatou que avistou o réu mexendo em um coqueiro, mas, ao notar a presença policial, evadiu-se em direção a quadra poliesportiva. Aduziu que com o réu foi apreendido um aparelho celular e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) e, no coqueiro onde ele estava mexendo, foi encontrada uma porção de maconha e uma balança de precisão. Disse que o réu negou a propriedade da droga. Declarou que havia outras pessoas na quadra e nas adjacências, onde há também uma escola (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 170/172).

O policial militar Leandro Ribeiro da Silva afirmou que recebeu a denúncia de que próximo ao campo do bairro da Vila Loyelo o réu estava realizando o tráfico de drogas. Asseverou que, chegando ao local, viu o réu mexendo em um coqueiro e ele, ao perceber a presença policial, evadiu-se em direção ao campo. Disse que nada de ilícito foi encontrado com o réu, contudo, no coqueiro onde ele foi visto mexendo, localizou algumas porções de maconha, uma balança de precisão e uma peneira. Alegou que outras pessoas no campo foram abordadas, mas o réu era o único que estava próximo ao coqueiro. Relatou que o réu não apresentou justificativa para a droga encontrada. Afirmou que próximo à quadra poliesportiva havia uma escola (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 170/172).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Incontroverso que o acusado estava no local dos fatos e sua negativa acerca da propriedade das drogas destoa do conjunto probatório, senão vejamos.

Os policiais militares esclareceram a forma como se deu a abordagem, inclusive sobre, a conduta do réu, os valores, objetos, a natureza da droga e a forma como estava acondicionada, coincidindo a narrativa com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia, especialmente em relação ao fato de que, com a chegada ao

local, o réu era o único que estava mexendo no dito coqueiro, exatamente no local em que a droga foi encontrada, sendo certo que sua abordagem foi motivada justamente porque passou a se comportar de maneira suspeita assim que avistou a guarnição policial.

Destaca-se que os agentes da lei, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram as mesmas versões em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente, até porque sequer o conheciam.

A quantidade de droga apreendida, qual seja, 80,19 gramas de maconha, permitiria o fracionamento em pelo menos 160 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça: Anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública. (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza da droga, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico, conforme a prova oral, a quantidade da substância entorpecente, a balança de precisão, comumente empregada no fracionamento da droga, além do dinheiro.

São por todos esses argumentos que o pleito defensivo, visando a absolvição, não comporta acolhimento.

Entretanto, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas não merece prosperar, isso porque não houve prova suficiente de que o réu se valeu do estabelecimento esportivo e educativo para incrementar o comércio espúrio. Procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, há de ser considerada a elevada quantidade de droga, substância de altíssimo poder viciante, o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, dado que, conforme dito, permitiria o fracionamento em pelo menos 160 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o que justifica a fixação das penas básicas em 1/5 (um quinto) acima dos mínimos legais, perfazendo 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (fls. 13), as penas são atenuadas em 1/6 (um sexto), retornam aos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, isso porque o acusado vem se dedicando a atividade criminosa, notadamente a exploração do tráfico de drogas, porque além de não comprovada nenhuma atividade lícita, foi flagrado em datas anterior e posterior aos fatos tratados nestes autos, portando drogas e munições, no contexto de tráfico (proc. 1500939-22.2019.8.26.0621, em 05/09/2019; proc. 1501354-71.2021.8.26.0156, em 18/05/2021, fls. 194/196), além de estar envolvido na morte de um usuário de drogas, assassinado na "biqueira" situada a poucos metros do local onde foi detido neste processo (proc. 1501537-42.2021.8.26.0156, em 11/06/2021, fls. 197/198), registros que não servem de reincidência e maus antecedentes, dada a acepção jurídica dos termos, mas que bem demonstram seu engajamento na atividade criminosa, não se tratando de sujeito inexperiente ou inofensivo para a sociedade.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e agora, no final do ano de 2021, a mais violenta da região do Vale do Paraíba, tornando-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante

dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, ajustável ao total da pena imposta e único compatível com a gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e consequências foram exaustivamente aqui descritas, além de ser capaz de impor ao réu maior reflexão acerca da perniciosidade de sua conduta e, com isso, acelerar o processo de recuperação almejado pela intervenção estatal ora concretizada. Preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que ainda latentes os motivos que justificaram a manutenção da custódia cautelar até o momento.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR JOÃO VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, portador da cédula de identidade R.G. nº 58.561.631, filho de Sérgio Luiz Marçal do Nascimento e de Juliana Mara dos Santos, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomenda-se o sentenciado na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória, comunicando-se o Juízo da Execução, caso haja execução penal em andamento.

Transitado em julgado, adite-se a guia de recolhimento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os objetos e valores apreendidos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento em favor da União, devendo-se a transferência dos valores ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, e a destruição dos objetos, haja vista se enquadrarem no conceito de bem antieconômico, conforme disposto na Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, editada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 14 de setembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA